Droit patrimonial de la famille — Régimes matrimoniaux et successions

Droit — Licence 2 (L2)

Cours DRO-L2-14

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Le versant patrimonial de la famille, enseigné en notions et en mécanismes, dans la neutralité de DRO-L1-06 : le régime matrimonial comme statut patrimonial du mariage, lu dans les deux logiques — communautaire et séparatiste — et leurs variantes classiques nommées en général ; le régime légal opposé aux régimes conventionnels, sans jamais désigner dans le détail celui du Mali, dont le lieu de réponse est le Code des personnes et de la famille en vigueur ; la gestion des biens pendant le mariage, la dissolution et la liquidation en étapes, menées sur des patrimoines fictifs sous des hypothèses d'école toujours écrites ; puis les successions — ouverture, dévolution présentée comme un schéma classique de lecture, réserve héréditaire et quotité disponible enseignées comme des notions, sans aucune fraction énoncée comme règle —, le testament et les libéralités en formes classiques, et enfin les pratiques coutumières successorales au Mali, décrites sans hiérarchie comme des enjeux pratiques discutés. Tous les documents sont des modèles d'exercice fictifs.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Les régimes matrimoniaux : notion et typologie
• Leçon 2 — Le régime légal et les régimes conventionnels : aperçu
• Leçon 3 — La gestion des biens pendant le mariage
• Leçon 4 — La dissolution et la liquidation du régime
• Leçon 5 — Les successions : ouverture et dévolution (aperçu)
• Leçon 6 — Les héritiers et la réserve héréditaire : notions
• Leçon 7 — Le testament et les libéralités : aperçu
• Leçon 8 — Successions et pratiques coutumières au Mali : enjeux pratiques
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Le mariage et la mort sont les deux grands moments patrimoniaux de la vie familiale. Le mariage fait naître, entre les époux, une organisation des biens : qui possède quoi, qui gère quoi, qui répond des dettes, et que devient l'ensemble lorsque l'union se dissout. La mort ouvre, elle, la transmission : le patrimoine du défunt — ses biens, mais aussi ses dettes — doit passer à d'autres mains selon des règles que la famille n'a pas toujours choisies. Ce cours étudie ces deux logiques patrimoniales, celle du régime matrimonial et celle de la succession, qui se répondent d'ailleurs souvent : à la mort d'un époux, on liquide d'abord le régime avant de partager la succession, et les deux opérations s'enchaînent comme les volets d'un même dossier.

La posture du cours est celle de DRO-L1-06 et de DRO-L1-16, et elle fait partie de la matière. Au Mali, la vie patrimoniale des familles se déploie dans une pluralité de statuts et de pratiques : le droit écrit, organisé autour du Code des personnes et de la famille, rencontre des organisations familiales coutumières vivaces, variables selon les lieux, qui règlent à leur manière la gestion des biens et la transmission. Ce cours enseigne les notions et les mécanismes — il ne tranche pas à la place des textes. Aucune fraction successorale n'y est énoncée comme une règle : les quotités se lisent dans le Code des personnes et de la famille en vigueur. Aucun régime n'y est désigné dans le détail comme le régime légal malien : le Code est le lieu de la réponse. Quand un calcul exige une règle de partage, l'exercice la pose expressément comme une hypothèse d'école, écrite dans l'énoncé.

Le plan épouse la chronologie patrimoniale d'une famille. Les quatre premières leçons suivent le régime matrimonial : sa notion et sa typologie en deux logiques, le régime légal et les régimes conventionnels, la gestion des biens pendant le mariage, puis la dissolution et la liquidation en étapes. Les quatre suivantes ouvrent le temps des successions : l'ouverture et la dévolution, lues comme un schéma classique ; les héritiers et la réserve héréditaire, enseignée comme une notion ; le testament et les libéralités en aperçu ; et enfin les pratiques coutumières successorales au Mali, décrites sans hiérarchie, avec leurs points de rencontre et de tension discutés avec le droit écrit. Partout, les patrimoines sont fictifs, les documents sont des modèles d'exercice, et les corrigés renvoient au texte en vigueur et au professionnel du droit.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Définir le régime matrimonial comme statut patrimonial du mariage et classer ses variantes classiques dans les deux logiques, communautaire et séparatiste.
- Distinguer le régime légal des régimes conventionnels et décrire la fonction du contrat de mariage comme acte notarié, ainsi que les mécanismes du choix et du changement de régime.
- Classer les pouvoirs de gestion des époux sur les biens propres et communs en catégories, et discuter la protection du logement familial comme principe de protection.
- Dérouler les étapes d'une liquidation — inventaire, masses, reprises, récompenses, partage — sur un patrimoine fictif, sous des hypothèses d'école écrites et des calculs revérifiés.
- Décrire l'ouverture d'une succession et lire un schéma classique de dévolution en ordres et degrés comme un modèle de lecture, jamais comme la règle énoncée d'un pays.
- Expliquer la réserve héréditaire et la quotité disponible comme des notions symétriques, et mener un calcul de réserve uniquement sous une hypothèse d'école écrite.
- Présenter les formes classiques du testament et les libéralités entre vifs et entre époux comme des notions, avec le mécanisme de la révocation.
- Décrire les pratiques coutumières successorales au Mali et leurs points de rencontre avec le droit écrit comme des enjeux pratiques discutés, et identifier les voies pratiques : écrit, inventaire, médiation familiale, notaire.

Leçon 1 — Les régimes matrimoniaux : notion et typologie

On appelle régime matrimonial le statut patrimonial du mariage : l'ensemble des règles qui organisent le sort des biens des époux pendant l'union et à sa dissolution. Ces règles répondent à trois questions simples en apparence. Première question, celle de la propriété : quels biens appartiennent à chacun des époux, quels biens leur appartiennent ensemble ? Deuxième question, celle de la gestion : qui peut administrer ces biens, les vendre, les engager, et avec quel accord ? Troisième

question, celle des dettes : sur quels biens les créanciers de l'un ou de l'autre peuvent-ils se payer ? Le régime matrimonial n'est donc pas un cérémonial ni une question de coutume vestimentaire : c'est l'architecture économique du couple marié, qui produit ses effets chaque jour, dans l'achat d'un bien, l'ouverture d'un compte ou la signature d'un emprunt — et qui se révèle, dans toute sa portée, au jour de la dissolution.

La doctrine classe classiquement les régimes en deux grandes logiques, déjà posées en DRO-L1-06. La logique communautaire fait naître, par le mariage, une masse de biens communs aux deux époux : ce que le couple acquiert pendant l'union entre, en tout ou partie, dans un patrimoine partagé, que la dissolution viendra liquider puis partager. La logique séparatiste maintient, au contraire, deux patrimoines distincts : chacun reste propriétaire de ses biens, les gère et répond de ses dettes, et la dissolution n'a, en principe, pas de masse commune à partager. Entre ces deux pôles, les systèmes juridiques et la pratique notariale ont construit des variantes et des combinaisons, que la leçon suivante détaillera : il faut retenir dès maintenant que « communautaire » et « séparatiste » ne sont pas des jugements de valeur — ni la solidarité ni l'autonomie ne sont, en soi, « meilleures » — mais deux philosophies de l'organisation patrimoniale du couple, entre lesquelles les textes et les couples arbitrent selon des considérations que le juriste doit savoir décrire sans les hiérarchiser.

Dans chaque système, un régime s'applique par défaut aux époux qui n'ont pas fait de choix particulier : on l'appelle le régime légal, et la leçon suivante lui est consacrée. Pour le Mali, ce cours retient une formule constante, qui est une règle de méthode autant que de prudence : le régime applicable à défaut de choix est le régime prévu par le Code des personnes et de la famille, à consulter dans sa version en vigueur. Ce que le cours peut faire — et c'est son objet —, c'est enseigner la typologie qui permet de lire ce régime lorsqu'on l'a sous les yeux : reconnaître sa logique, identifier la masse commune éventuelle, repérer les biens propres, et comprendre les pouvoirs de gestion qu'il distribue. Le tableau de l'exemple décline les deux logiques en variantes nommées en général — communauté réduite aux acquêts, communauté universelle, séparation de biens, participation aux acquêts — présentées comme des constructions classiques décrites par la doctrine, sans affirmer laquelle décrit le droit positif malien.

L'essentiel
Le régime matrimonial est le statut patrimonial du mariage : il règle la propriété des biens des époux, leur gestion et la charge des dettes, pendant l'union et à sa dissolution. La typologie classique oppose deux logiques — communautaire (une masse commune naît du mariage) et séparatiste (deux patrimoines distincts persistent) — déclinées en variantes nommées en général. Le régime qui s'applique à défaut de choix est le régime prévu par le Code des personnes et de la famille, à consulter dans sa version en vigueur.

Exemple — Tableau typologique des régimes : deux logiques, quatre variantes classiques décrites

```
TABLEAU D'EXERCICE — TYPOLOGIE CLASSIQUE
(constructions décrites par la doctrine ;
aucune n'est présentée ici comme le régime
légal d'un pays déterminé)

LOGIQUE COMMUNAUTAIRE
Le mariage fait naître une masse de biens
communs, liquidée puis partagée à la
dissolution.
1. Communauté réduite aux acquêts :
communs, les biens acquis pendant le
mariage (les « acquêts ») ; propres,
les biens détenus avant l'union et
ceux reçus à titre personnel.
2. Communauté universelle :
la masse commune s'étend, en principe,
à l'ensemble des biens présents et à
venir, sauf exclusions prévues.

LOGIQUE SÉPARATISTE
Deux patrimoines distincts persistent
pendant tout le mariage.
3. Séparation de biens :
chacun conserve la propriété, la
gestion et la charge de ses dettes ;
pas de masse commune à partager, hors
biens acquis ensemble en indivision.
4. Participation aux acquêts (variante
mixte) : fonctionnement séparatiste
pendant le mariage, puis, à la
dissolution, un compte fait participer
chaque époux, par une créance, à
l'enrichissement de l'autre.

LECTURE : identifier la logique, puis la
masse éventuelle, puis les biens propres.
```

À retenir

- Régime matrimonial = statut patrimonial du mariage : propriété des biens, pouvoirs de gestion, charge des dettes, pendant l'union et à sa dissolution.
- Deux logiques classiques : communautaire (masse commune née du mariage) et séparatiste (deux patrimoines distincts) — deux philosophies, pas une hiérarchie.
- Pour le régime applicable à défaut de choix au Mali, la réponse se lit dans le Code des personnes et de la famille en vigueur ; le cours enseigne la typologie qui permet de le lire.

Exercice

Classe chacune des situations suivantes dans la logique communautaire ou dans la logique séparatiste, en justifiant par le mécanisme décrit (l'exercice décrit des constructions, il ne demande pas quel régime un texte donné organise) : 1) Pendant le mariage, les salaires des deux époux alimentent une masse sur laquelle chacun a des droits, et cette masse sera inventoriée puis partagée si l'union se dissout. 2) Chaque

époux possède un compte et des biens à son seul nom, gère seul, et la fin du mariage ne donne lieu à aucun partage d'une masse. 3) Pendant le mariage, chacun gère ses biens comme s'il était seul propriétaire, mais à la dissolution un compte compare les enrichissements et fait naître une créance au profit de l'époux qui s'est le moins enrichi.

✔ Corrigé
1) Logique communautaire : le critère décisif est la naissance, par le mariage, d'une masse de biens communs destinée à être liquidée et partagée à la dissolution ; les salaires qui l'alimentent sont des acquêts dans la construction décrite. 2) Logique séparatiste : deux patrimoines distincts persistent, sans masse commune ; la dissolution n'ouvre, en principe, aucun partage, sous la réserve des biens que les époux auraient acquis ensemble en indivision ordinaire. 3) Construction mixte rattachée à la famille séparatiste pendant la vie du mariage : c'est la variante dite de participation aux acquêts — séparatiste dans son fonctionnement quotidien, elle se solde à la dissolution par un compte et une créance de participation, sans qu'une masse commune ait jamais existé. Le réflexe à acquérir est celui de l'exemple : d'abord la logique, ensuite la masse éventuelle, enfin les biens propres. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code des personnes et de la famille en vigueur et un professionnel du droit (notaire ou avocat).

Leçon 2 — Le régime légal et les régimes conventionnels : aperçu

On appelle régime légal le régime que le texte applicable destine aux époux qui n'ont pas exprimé de choix particulier : il s'applique par défaut, du seul fait du mariage, sans qu'aucun acte spécial soit nécessaire. Son contenu varie selon les systèmes : certains droits positifs retiennent une construction communautaire, d'autres une construction séparatiste, d'autres des formes mixtes — c'est une question de texte, non de doctrine. Pour l'étudiant malien, la démarche est donc en deux temps : comprendre la notion — un régime qui s'impose à défaut de choix —, puis lire le régime prévu par le Code des personnes et de la famille, à consulter dans sa version en vigueur, qui est le lieu de la réponse. Toute affirmation plus précise, dans un cours, sur « le » régime légal malien appellerait la lecture directe du texte : ce cours s'en tient volontairement à la formule du renvoi, et l'exemple de la leçon décline ce que le juriste va y chercher.

À l'opposé du régime par défaut, les régimes dits conventionnels résultent d'un choix exprimé par les futurs époux ou par les époux, dans les conditions que le texte applicable organise. L'instrument de ce choix est le contrat de mariage : un acte par lequel les futurs époux adoptent un régime déterminé ou aménagent, dans les limites permises, le régime qui leur serait sinon appliqué. Le contrat de mariage est classiquement décrit comme un acte notarié : il est reçu par un officier public, le notaire, qui en assure la rédaction éclairée, la conservation et la publicité selon les mécanismes du système — cette solennité protège les époux eux-mêmes, qui engagent parfois toute leur vie patrimoniale, et les tiers, créanciers ou acquéreurs, qui doivent pouvoir connaître le régime du couple avec lequel ils traitent. Choisir un régime n'est pas un acte de défiance : c'est un acte d'organisation, comme on le verra

dans l'anatomie d'un contrat fictif ci-dessous.

Le choix et le changement de régime sont des mécanismes encadrés, dont ce cours décrit la logique sans en mesurer les conditions précises, qui vivent dans les textes. Le choix initial intervient en principe avant la célébration du mariage, puisque le contrat doit pouvoir produire ses effets dès l'union ; le changement en cours de mariage, lorsque le système l'admet, est entouré de garanties : accord des deux époux, forme solennelle comparable à celle du contrat initial, publicité à l'égard des tiers, et protection des créanciers et des enfants, qu'un changement ne saurait léser par surprise. La leçon retient la structure : liberté de choix dans un cadre, forme protectrice, opposabilité organisée. Les conditions exactes — moments, formes, effets dans le temps — se lisent, elles aussi, dans le Code des personnes et de la famille en vigueur et dans les textes qui l'accompagnent ; en pratique, c'est le notaire qui les vérifie avec les époux, dossier par dossier.

L'essentiel
Le régime légal est celui qui s'applique par défaut, du seul fait du mariage, aux époux sans choix particulier ; son contenu est une question de texte — pour le Mali, le régime prévu par le Code des personnes et de la famille, à consulter. Les régimes conventionnels naissent d'un choix exprimé par contrat de mariage, acte classiquement notarié, dont la solennité protège les époux et les tiers. Choix initial et changement en cours de mariage sont des mécanismes encadrés : accord, forme, publicité, protection des tiers.

Exemple — Anatomie d'un contrat de mariage fictif — modèle d'exercice rédigé pour ce cours, sans valeur

```
CONTRAT DE MARIAGE FICTIF — MODÈLE D'EXERCICE
(rédigé pour ce cours ; noms inventés ;
aucune valeur juridique ; ne pas utiliser)

Entre : le futur époux A, commerçant, et la
future épouse B, enseignante, ci-après « les
futurs époux », lesquels déclarent :

Clause première — Objet. Les futurs époux
adoptent, pour organiser le sort de leurs
biens pendant le mariage et à sa dissolution,
le régime décrit aux clauses suivantes, dans
les limites permises par le texte applicable.

Clause 2 — Régime choisi dans ce modèle.
Les futurs époux déclarent opter pour une
organisation séparatiste : chacun conserve
la propriété et la gestion des biens qu'il
détient et de ceux qu'il acquerra, et répond
de ses dettes personnelles.

Clause 3 — Biens acquis ensemble. Tout bien
acquis conjointement est détenu en
indivision entre eux, selon la part écrite
à l'acte d'acquisition.

Clause 4 — Contribution aux charges. Les
futurs époux contribuent aux charges du
mariage au prorata de leurs ressources
respectives, révisable d'un commun accord
constaté par écrit.

Clause 5 — Déclaration d'emploi. Si l'un
d'eux emploie des fonds personnels à
l'acquisition d'un bien, l'acte le mentionne
expressément afin d'en conserver la trace.

Signatures des futurs époux et du notaire
recevant l'acte (fonction décrite : conseil,
conservation, publicité selon le système).
```

À retenir

- Régime légal = régime par défaut du mariage sans choix ; régimes conventionnels = régimes nés d'un choix exprimé dans les formes prévues.
- Le contrat de mariage est l'instrument du choix : acte classiquement notarié, dont la solennité protège les époux et informe les tiers.
- Le changement de régime en cours de mariage, lorsqu'il est admis, est un mécanisme encadré : accord des deux époux, forme, publicité, protection des tiers et des enfants.

Exercice

Un couple fictif, marié sans contrat, souhaite aujourd'hui organiser autrement le sort de ses biens et te demande : « Peut-on changer de régime, et comment serions-nous

protégés, nous et nos créanciers ? » Réponds en décrivant les mécanismes en jeu — sans affirmer les conditions précises d'aucun texte — et indique où se vérifie la réponse exacte. Puis explique, à partir de l'anatomie du modèle d'exercice, le rôle de deux clauses de ton choix dans la protection des époux ou des tiers.

✔ Corrigé
Le changement de régime, lorsqu'un système l'admet, est un mécanisme encadré qui cumule des garanties : il suppose l'accord des deux époux — aucun ne peut se voir imposer seul une nouvelle architecture patrimoniale ; il reprend une forme solennelle comparable à celle du contrat de mariage, typiquement l'acte notarié, qui éclaire le consentement et conserve la trace ; il est rendu public selon les mécanismes du système, afin que les tiers — créanciers actuels, futurs contractants — connaissent le régime qui leur sera opposable ; et il ne doit pas devenir un instrument de fraude, les droits acquis des créanciers et les intérêts des enfants étant protégés par les mécanismes du texte. La réponse exacte — le changement est-il ouvert, à quel moment, avec quelles formes et quels effets dans le temps — se vérifie dans le Code des personnes et de la famille en vigueur et auprès du notaire chargé de l'acte. Dans le modèle d'exercice, la clause de déclaration d'emploi protège l'époux qui investit des fonds personnels : la mention écrite dans l'acte conserve la preuve de l'origine des fonds, utile le jour de la liquidation ; et la clause sur les biens acquis ensemble protège les tiers comme les époux, en fixant par écrit les parts d'indivision au lieu de laisser la propriété des biens communs de fait dans l'incertitude. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code des personnes et de la famille en vigueur et un professionnel du droit (notaire ou avocat).

Leçon 3 — La gestion des biens pendant le mariage

Pendant le mariage, le régime déploie ses effets quotidiens à travers les pouvoirs de gestion : qui peut accomplir quel acte, sur quel bien, seul ou avec l'accord de l'autre ? La première catégorie d'actes est celle de la gestion courante : les dépenses de la vie quotidienne, l'entretien des biens, la perception des revenus, la tenue des comptes. Dans les constructions classiques, ces actes peuvent être accomplis par chaque époux, avec des nuances selon la nature du bien — propre ou commun — et selon la logique du régime : en logique séparatiste, chacun administre ses biens par principe ; en logique communautaire, la gestion de la masse commune est organisée par le texte du régime, qui peut la confier aux deux époux, ensemble ou séparément selon les actes. La gestion courante est le domaine de la confiance et de la fluidité : exiger un double accord pour chaque achat ordinaire paralyserait la vie du ménage.

La deuxième catégorie rassemble les actes graves : ceux qui engagent durablement le patrimoine ou en disposent — vendre un immeuble, hypothéquer un bien, contracter un emprunt important, donner un bien commun. Dans de nombreux systèmes, et c'est un principe de protection classiquement discuté par la doctrine, certains de ces actes exigent le consentement conjoint des deux époux lorsqu'ils portent sur des biens communs, et tout particulièrement lorsque le logement de la famille est en jeu. La protection du logement familial est ici enseignée comme une idée : le toit de la famille n'est pas un bien comme les autres, car sa perte emporte le cadre de vie des époux et des enfants ; de nombreux textes l'entourent donc d'exigences particulières — accord

des deux époux pour le vendre ou le donner en garantie, par exemple dans les constructions qui le prévoient. Les actes accomplis en violation de ces protections ne restent pas sans réponse : les systèmes connaissent des mécanismes de contestation et de sanction, dont le détail — conditions, moments, effets — se lit dans le texte applicable.

La troisième catégorie borde le domaine des actes interdits ou sans pouvoir : l'époux qui dispose seul d'un bien qu'il ne pouvait aliéner seul, qui détourne des fonds communs, ou qui contracte une dette étrangère au ménage en engageant des biens qui ne répondaient pas de lui. Ces situations nourrissent les comptes de la dissolution : ce qui a été prélevé, avancé ou perdu réapparaîtra dans les mécanismes de reprises et de récompenses étudiés à la leçon suivante. La gestion pendant le mariage prépare ainsi la liquidation : un couple qui tient des écrits — actes d'achat mentionnant l'origine des fonds, relevés, reconnaissances — liquide plus tard sans deviner. Le journal de gestion fictif de l'exemple classe des actes d'un couple inventé en trois colonnes ; ce classement est un classement d'école, proposé pour l'exercice sous les principes décrits, et il devra toujours être confronté au texte en vigueur avant toute application réelle.

L'essentiel
La gestion des biens pendant le mariage se lit en trois catégories d'actes : la gestion courante, accomplie avec fluidité par chaque époux selon la nature du bien ; les actes graves, qui engagent durablement le patrimoine et pour lesquels beaucoup de constructions exigent le consentement conjoint, spécialement pour le logement familial, protégé comme une idée directrice ; et les actes accomplis sans pouvoir, qui nourriront les comptes de la liquidation. L'écrit tenu pendant le mariage est la première protection du couple.

Exemple — Journal de gestion fictif d'un couple — actes classés en hypothèses d'école

```
JOURNAL DE GESTION FICTIF — EXERCICE
(couple inventé ; classement d'école proposé
sous les principes de la leçon, à confronter
au texte en vigueur avant toute application)

ACTES QUOTIDIENS — gestion courante, en
principe accomplis par chaque époux :
- payer les provisions et les factures du
ménage sur le compte alimenté par les deux
- faire réparer le véhicule familial
- percevoir les revenus d'un bien et les
porter au compte du ménage

ACTES GRAVES — hypothèse d'école : accord
conjoint recherché, selon la construction :
- vendre la maison qui sert de logement
à la famille
- hypothéquer un terrain commun pour
garantir un emprunt important
- donner un bien commun à un tiers

ACTES SANS POUVOIR — à ne pas accomplir :
- vendre seul un bien commun alors que la
construction exige l'accord des deux
- prélever des fonds communs pour une dette
purement personnelle sans le dire
- signer seul la vente du logement familial

TRACE ÉCRITE : chaque acte grave du journal
est consigné avec sa date relative (année
du mariage + rang de l'année), le bien
concerné et l'accord recueilli.
```

À retenir

- Trois catégories pour lire la gestion : actes courants, actes graves à consentement conjoint dans beaucoup de constructions, actes accomplis sans pouvoir.
- La protection du logement familial est une idée directrice classique : le toit de la famille reçoit, dans de nombreux textes, une protection renforcée.
- Les écrits tenus pendant le mariage — origine des fonds, accords recueillis — sont la matière première d'une liquidation apaisée.

Exercice

Voici cinq actes accomplis par un couple fictif : 1) l'épouse paie les frais de scolarité des enfants sur le compte du ménage ; 2) l'époux vend seul, sans en parler, le terrain commun du couple pour régler une dette de jeu personnelle ; 3) les deux époux signent ensemble la vente d'un local commun devenu inutile ; 4) l'épouse fait réparer la toiture de la maison familiale en urgence après une tempête ; 5) l'époux hypothèque seul le logement familial pour garantir l'emprunt de son frère. Classe chaque acte dans les trois catégories de la leçon, justifie, et dis, pour les actes problématiques, par quel mécanisme la question réapparaîtra à la dissolution.

✔ Corrigé
1) Gestion courante : une dépense de la vie du ménage, prélevée sur les fonds destinés aux charges, ne soulève aucune difficulté de pouvoir. 2) Acte accompli sans pouvoir, doublement fautif dans le classement d'école : il porte sur un bien commun aliéné par un seul époux, et il sert une dette purement personnelle, étrangère au ménage ; à la dissolution, le produit de la vente et le préjudice de la masse réapparaîtront dans les comptes — le mécanisme des récompenses et, selon le texte applicable, les voies de contestation de l'acte lui-même. 3) Acte grave régulièrement accompli dans l'hypothèse de l'exercice : la signature conjointe est précisément la forme que le principe de protection recherche pour les aliénations de biens communs. 4) Gestion courante, voire acte conservatoire : réparer d'urgence le toit qui protège le logement relève de l'administration nécessaire ; la dépense, si elle a été avancée sur des fonds personnels, pourra donner lieu à un compte de récompense à la liquidation. 5) Acte grave accompli sans l'accord conjoint dans l'hypothèse de la leçon : hypothéquer le logement familial touche le bien le plus protégé de la construction, et pour la dette d'un tiers ; l'acte est exposé aux mécanismes de contestation du texte applicable, et la garantie consentie à tort pèsera sur les comptes entre époux à la dissolution. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code des personnes et de la famille en vigueur et un professionnel du droit (notaire ou avocat).

Leçon 4 — La dissolution et la liquidation du régime

Le régime matrimonial prend fin — il se dissout — lorsque cesse la situation qui le fondait. Les causes de dissolution se rangent en catégories : la dissolution par la mort de l'un des époux, qui ouvre en même temps la succession du défunt ; la dissolution par la fin du mariage du vivant des époux, dont le divorce est la figure centrale ; la dissolution par le changement de régime, lorsque les époux adoptent en cours d'union une nouvelle organisation — l'ancien régime se liquide alors comme il se liquiderait à la fin du mariage ; et des hypothèses plus rares, comme la séparation de biens prononcée en justice dans certains systèmes lorsque la gestion d'un époux met le patrimoine en péril. La date de la dissolution compte énormément, car c'est elle qui fige la photographie patrimoniale : les biens acquis après ne rejoignent plus la masse, et les comptes se dressent à cette date, même si les opérations matérielles prennent du temps.

La liquidation est l'ensemble des opérations qui dénouent le régime dissous, et elle suit des étapes dont l'ordre est une méthode. Première étape, l'inventaire : on recense tous les biens et toutes les dettes des époux à la date de dissolution, en distinguant ce qui est commun et ce qui est propre à chacun. Deuxième étape, la détermination des masses : on arrête l'actif et le passif de la masse commune éventuelle, et l'on vérifie les patrimoines propres. Troisième étape, les reprises et les récompenses : chaque époux reprend d'abord ses biens propres, qui n'entrent pas dans le partage ; puis les comptes de récompenses règlent les mouvements de fonds entre les patrimoines — lorsqu'un patrimoine a financé l'autre ou profité de lui, une créance de récompense rétablit l'équilibre, selon les mécanismes doctrinaux que ce cours nomme sans en fixer les mesures, qui relèvent du texte applicable. Dernière étape, le partage : la masse

commune nette, corrigée des récompenses, est répartie entre les époux selon la règle du régime — règle que les exercices de ce cours posent toujours, par écrit, comme une hypothèse d'école.

La liquidation fictive de l'exemple applique la méthode à un patrimoine inventé, sous hypothèses écrites : une masse commune inventoriée, une dette commune, une récompense supposée égale à la somme que la masse avait avancée pour un bien propre — hypothèse d'école de calcul —, et un partage de la masse nette en deux parts égales, posé lui aussi comme hypothèse d'école, car la règle réelle du partage se lit dans le régime applicable au couple, donc dans le texte en vigueur. Lorsque le partage en nature est impossible — une maison ne se coupe pas —, la pratique connaît la soulte : l'époux qui reçoit le bien indivisible verse aux autres la compensation qui rétablit l'égalité des lots. Et lorsque la liquidation échoue à l'amiable, le juge tranche les contestations : la liquidation contentieuse reste une liquidation, simplement décidée par un tiers. L'étudiant retiendra la discipline : aucun chiffre de liquidation n'a de sens sans l'hypothèse ou le texte qui commande son calcul.

L'essentiel
Le régime se dissout par des causes rangées en catégories — décès, fin du mariage du vivant des époux, changement de régime, hypothèses prononcées en justice — et la date de dissolution fige la photographie patrimoniale. La liquidation procède en étapes : inventaire, détermination des masses, reprises des biens propres, comptes de récompenses entre patrimoines, puis partage de la masse nette selon la règle du régime. Dans les exercices, toute règle de calcul est posée par écrit comme une hypothèse d'école ; la règle réelle se lit dans le texte en vigueur.

Exemple — Liquidation fictive complète — inventaire chiffré d'exercice, hypothèses écrites, calculs revérifiés

```
LIQUIDATION FICTIVE — MODÈLE D'EXERCICE
(couple inventé : l'époux A et l'épouse B ;
montants en francs, donnés d'exercice)

HYPOTHÈSES D'ÉCOLE ÉCRITES POUR CET EXERCICE :
H1. La masse commune se partage en deux
parts égales (hypothèse d'école).
H2. La récompense est égale à la somme que
la masse commune a avancée (calcul
d'école, sans réévaluation).

ÉTAPE 1 — INVENTAIRE DES BIENS COMMUNS
Maison commune ..... 12 000 000
Compte joint ..... 3 000 000
Véhicule ..... 2 400 000
Mobilier ..... 600 000
Actif commun brut = 18 000 000

ÉTAPE 2 — MASSES
Dette commune restant due .. 2 000 000
Actif commun net = 18 000 000 - 2 000 000
= 16 000 000
Biens propres (repris hors partage) :
terrain propre de A : 4 000 000 ; bijoux
propres de B reçus en don familial
fictif : 800 000.

ÉTAPE 3 — RÉCOMPENSE (hypothèse H2)
La masse commune a financé des travaux sur
le terrain propre de A : 1 500 000.
A doit une récompense de 1 500 000 à la
masse. Masse à partager = 16 000 000
+ 1 500 000 = 17 500 000.

ÉTAPE 4 — PARTAGE (hypothèse H1)
Part de principe de chacun : 8 750 000.
A, débiteur de la récompense, reçoit en
biens : 8 750 000 - 1 500 000 = 7 250 000.
B reçoit en biens : 8 750 000.
Contrôle : 7 250 000 + 8 750 000
= 16 000 000 = actif commun net. Juste.
```

À retenir

- Dissolution ≠ liquidation : la première éteint le régime à une date qui fige les masses, la seconde déroule les opérations qui le dénouent.
- L'ordre des étapes est la méthode : inventaire, masses, reprises des propres, récompenses, partage de la masse nette.
- Une récompense est une créance entre patrimoines : elle corrige la masse avant le partage ; la soulte, elle, équilibre les lots lorsque le partage en nature est impossible.

Exercice

Liquidation d'école. Un couple fictif se sépare. Inventaire des biens communs : un local commercial commun de 9 000 000 de francs, un compte commun de 1 500 000, du

matériel commun de 500 000. Dette commune restant due : 1 000 000. Pendant le mariage, la masse commune a payé 600 000 de réparations sur l'atelier propre de l'époux A. Hypothèses d'école écrites : la récompense est égale à la somme avancée par la masse ; la masse nette corrigée se partage en deux parts égales. Mène la liquidation en quatre étapes, avec le contrôle final.

✔ Corrigé
Étape 1, inventaire : actif commun brut = 9 000 000 + 1 500 000 + 500 000 = 11 000 000. Étape 2, masses : actif commun net = 11 000 000 − 1 000 000 de dette commune = 10 000 000 ; l'atelier propre de A est repris hors partage. Étape 3, récompense : selon l'hypothèse d'école écrite, A doit à la masse les 600 000 avancés pour son bien propre ; masse à partager = 10 000 000 + 600 000 = 10 600 000. Étape 4, partage selon l'hypothèse des deux parts égales : part de principe de chacun = 5 300 000 ; A, débiteur de la récompense, reçoit en biens 5 300 000 − 600 000 = 4 700 000 ; B reçoit en biens 5 300 000. Contrôle : 4 700 000 + 5 300 000 = 10 000 000, soit exactement l'actif commun net : la liquidation est bouclée. Ces règles de calcul sont celles, écrites, de cet exercice ; dans une situation réelle, la récompense et le partage obéissent au régime applicable au couple, lu dans le texte en vigueur. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code des personnes et de la famille en vigueur et un professionnel du droit (notaire ou avocat).

Leçon 5 — Les successions : ouverture et dévolution (aperçu)

La succession est la transmission du patrimoine d'une personne décédée — le défunt, que la doctrine appelle aussi le de cujus — à une ou plusieurs personnes vivantes, les héritiers et légataires. Elle s'ouvre au décès : c'est le décès, constaté selon les formes du droit, qui fait passer le patrimoine du défunt dans une situation nouvelle, celle d'une masse successorale en attente de partage entre ceux qui y ont droit. Avant toute répartition, deux questions préalables se posent. La première est celle de la liquidation du régime matrimonial du défunt, étudiée à la leçon précédente : si le défunt était marié sous une construction communautaire, seule sa part de la masse commune, jointe à ses biens propres, compose la succession — on ne transmet pas ce qui appartient déjà au conjoint survivant. La seconde est celle des dettes : la succession comprend l'actif et le passif, et c'est pourquoi les systèmes connaissent une option successorale — accepter ou refuser la succession, selon des mécanismes et des formes que les textes organisent et que ce cours ne mesure pas.

Pour être appelé à une succession, il faut réunir des qualités que ce cours présente en catégories générales. Il faut d'abord exister au moment de l'ouverture, dans les conditions que le droit reconnaît à la personnalité — catégorie qui renvoie aux statuts étudiés en DRO-L1-05, sans qu'aucun âge soit ici énoncé. Il faut ensuite n'être pas frappé d'une cause d'exclusion : les systèmes connaissent des mécanismes comme l'indignité successorale, qui écarte, dans des cas graves définis par les textes, celui qui s'est rendu indigne de recueillir la succession. Il faut enfin être désigné par la source de la dévolution : soit la volonté du défunt, exprimée dans un testament — dévolution testamentaire, étudiée à la leçon sur les libéralités —, soit, à défaut ou en

complément, la règle supplétive que le texte organise pour les successions sans testament, souvent dite dévolution légale ou ab intestat. Ces deux sources s'articulent : le testament dispose dans les limites que le texte fixe, et la règle supplétive gouverne le reste.

Pour lire la dévolution supplétive, la doctrine classique propose un schéma en ordres et en degrés, que ce cours présente expressément comme un modèle de lecture — un instrument pour raisonner — et jamais comme l'énoncé de la règle malienne, dont le contenu se lit dans le Code des personnes et de la famille en vigueur. Dans ce schéma classique, les parents du défunt sont rangés en ordres successifs — typiquement : les descendants d'abord, puis certaines catégories d'ascendants et de collatéraux privilégiés, puis les ascendants ordinaires, puis les collatéraux ordinaires —, chaque ordre excluant en principe les suivants. À l'intérieur d'un ordre, la proximité se mesure en degrés : le parent au degré le plus proche exclut en principe le plus éloigné. Deux correctifs classiques complètent le modèle : la représentation, par laquelle les descendants d'un héritier prédécédé « montent » à sa place dans l'ordre, et la place particulière du conjoint survivant, que les systèmes traitent de manières très diverses. Le schéma de l'exemple dessine cet arbre de lecture sur une famille fictive : il apprend à poser les questions dans l'ordre — qui est dans quel ordre, à quel degré, avec quel correctif — avant même de chercher la règle applicable.

L'essentiel
La succession, transmission du patrimoine du défunt, s'ouvre au décès, après liquidation du régime matrimonial du défunt et en tenant compte du passif, qui fonde l'option successorale. Succéder suppose des qualités en catégories : exister à l'ouverture, ne pas être exclu par un mécanisme comme l'indignité, et être désigné par la volonté du défunt ou par la règle supplétive du texte. Le schéma classique en ordres et degrés — avec la représentation comme correctif — est enseigné comme un modèle de lecture, jamais comme la règle d'un pays énoncée : celle-ci se lit dans le Code des personnes et de la famille en vigueur.

Exemple — Schéma de dévolution fictif en arbre commenté — modèle de lecture classique

```
ARBRE D'EXERCICE — MODÈLE DE LECTURE
(famille entièrement fictive ; le schéma
classique sert à poser les questions, il
n'énonce la règle d'aucun pays)

DÉFUNT D
(décès : ouverture de la succession)
|
+--------------+---------------+
| |
CONJOINT SURVIVANT S DESCENDANTS
(place traitée de manières (ordre classiquement
diverses selon les présenté comme le
systèmes : question à premier)
lire dans le texte) |
+---------+---------+
| |
ENFANT E1 ENFANT E2
(vivant) (prédécédé)
|
+--------+----+
| |
PETIT-ENFANT P1 P2
(correctif classique
de la REPRÉSENTATION :
ils « montent » à la
place de E2)

QUESTIONS DU MODÈLE, DANS L'ORDRE :
1. Le régime matrimonial de D est-il liquidé ?
2. Qui sont les parents, en quel ordre, à
quel degré ? Y a-t-il représentation ?
3. Existe-t-il un testament ? (leçon 7)
4. Quelle règle le texte applicable pose-t-il
pour cette configuration ? → à lire dans
le Code des personnes et de la famille.
```

À retenir

- Ouverture au décès ; la succession ne comprend que la part du défunt après liquidation de son régime matrimonial, actif et passif ensemble — d'où l'option successorale.
- Qualités pour succéder, en catégories : exister à l'ouverture, ne pas être exclu (indignité comme mécanisme nommé), être désigné par le testament ou par la règle supplétive.
- Ordres, degrés et représentation forment un schéma classique de lecture : il ordonne les questions, il ne remplace jamais la lecture du texte applicable.

Exercice

Famille fictive : le défunt D laisse son conjoint S, sa mère M encore vivante, un fils F vivant, et deux petits-enfants issus d'une fille prédécédée. En utilisant uniquement le modèle de lecture de la leçon (ordres, degrés, représentation, place du conjoint présentée comme une question ouverte), pose les questions dans le bon ordre et

identifie ce qui relève du modèle et ce qui relève du texte applicable. On ne demande aucune part chiffrée.

✔ Corrigé
Première question, préalable : le régime matrimonial de D et S doit être liquidé, car la succession de D ne comprend que ses biens propres et sa part éventuelle de masse commune — S conserve ce qui est déjà sien. Deuxième question, les qualités : tous les parents nommés existent à l'ouverture et aucun mécanisme d'exclusion n'est évoqué dans l'énoncé. Troisième question, le modèle de lecture : le fils F appartient à l'ordre classiquement présenté comme le premier, celui des descendants ; les deux petits-enfants ne viennent pas en leur nom propre mais par le correctif de la représentation, à la place de leur mère prédécédée, dans la branche qu'elle aurait occupée ; la mère M relève, dans le schéma classique, d'un ordre ultérieur, en principe exclu lorsque l'ordre des descendants est représenté ; le conjoint S occupe la place particulière que les systèmes traitent diversement. Quatrième question, la frontière du modèle : la part de chacun, la place exacte du conjoint en présence de descendants, et même la confirmation que le schéma classique décrit bien le droit positif applicable, relèvent du texte — le Code des personnes et de la famille en vigueur — et, en pratique, du professionnel qui liquide la succession. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code des personnes et de la famille en vigueur et un professionnel du droit (notaire ou avocat).

Leçon 6 — Les héritiers et la réserve héréditaire : notions

Tous les héritiers ne sont pas logés à la même enseigne face à la volonté du défunt. La doctrine distingue classiquement les héritiers ordinaires, que le défunt peut écarter par testament dans les conditions du système, et une catégorie protégée : les héritiers dits réservataires, au profit desquels certains systèmes réservent une fraction du patrimoine, dont le défunt ne peut pas les priver par ses libéralités. Quels parents appartiennent à cette catégorie protégée est une question de texte — les systèmes varient : certains réservent aux descendants, d'autres y joignent le conjoint — et ce cours n'en dresse pas la liste pour le Mali : il enseigne la notion, et renvoie la désignation exacte au Code des personnes et de la famille en vigueur. Retenir la distinction suffit à comprendre l'architecture : la liberté de disposer rencontre, dans les systèmes qui connaissent la réserve, une limite tracée au nom de la solidarité familiale.

La réserve héréditaire est donc enseignée ici comme une notion : l'idée qu'une fraction du patrimoine du défunt peut être protégée au profit de proches désignés, de sorte que les libéralités — donations de son vivant, legs par testament — ne peuvent pas l'entamer. Son symétrique porte le nom de quotité disponible : la fraction du patrimoine dont le défunt peut disposer librement, en faveur de qui il choisit — un héritier qu'il veut avantager dans cette limite, un proche sans qualité d'héritier, une œuvre. Réserve et quotité disponible sont les deux faces d'une même médaille : ce que l'une protège, l'autre le laisse libre, et leur articulation mesure l'espace exact de la volonté individuelle face à la solidarité familiale organisée par le texte. Lorsque des

libéralités dépassent la quotité disponible, les systèmes qui connaissent la réserve organisent une action en réduction : les libéralités excessives sont ramenées à la mesure permise, selon des mécanismes — ordre de réduction, évaluation des biens, indemnités — dont le détail vit dans les textes et dans la pratique notariale.

Il faut être très clair sur ce que ce cours ne fait pas : il n'énonce aucune fraction de réserve ni de quotité disponible comme une règle. Ni pour le Mali, ni pour aucun autre système : les fractions que l'on rencontre dans les manuels d'autres pays décrivent ces droits-là, et les importer serait une faute de méthode autant que de droit. Le dossier fictif de l'exemple montre la seule manière honnête de calculer en cours : poser une fraction supposée, par écrit, comme une hypothèse d'école — « supposons une réserve des deux tiers » —, mener le calcul sur un patrimoine inventé, et conclure en rappelant que la fraction réelle, si le système applicable connaît une réserve, se lit dans le Code des personnes et de la famille en vigueur. L'exercice qui suit la leçon, le TD et les exercices supplémentaires appliquent la même discipline : l'hypothèse est toujours écrite avant le premier chiffre.

L'essentiel
La réserve héréditaire est une notion : l'idée qu'une fraction du patrimoine peut être protégée au profit d'héritiers dits réservataires, à l'abri des libéralités du défunt ; la quotité disponible est son symétrique, la fraction librement disposable. Les systèmes qui connaissent la réserve organisent une action en réduction des libéralités excessives. Aucune fraction n'est énoncée ici comme une règle : les calculs se mènent uniquement sous une fraction supposée, écrite comme hypothèse d'école, et la fraction réelle se lit dans le Code des personnes et de la famille en vigueur.

Exemple — Dossier fictif de réserve mené sous hypothèse d'école écrite — calculs revérifiés

```
DOSSIER FICTIF DE RÉSERVE — EXERCICE
(défunt inventé D, deux enfants inventés
H1 et H2 ; montants en francs d'exercice)

HYPOTHÈSE D'ÉCOLE ÉCRITE (posée pour ce seul
exercice, elle n'énonce la règle d'aucun
texte) : supposons une réserve des deux
tiers du patrimoine et une quotité
disponible d'un tiers.

DONNÉES D'EXERCICE
Patrimoine de D au décès ... 24 000 000
Legs consenti par testament fictif à un
ami F ..................... 10 000 000

CALCUL SOUS L'HYPOTHÈSE
Réserve supposée : 24 000 000 x 2/3
= 16 000 000
Quotité disponible supposée :
24 000 000 x 1/3 = 8 000 000
Part de réserve d'exercice de chacun des
deux enfants (partage égal supposé entre
eux dans l'hypothèse) : 8 000 000

CONTRÔLE DU LEGS
Le legs de 10 000 000 dépasse la quotité
disponible supposée de 8 000 000.
Excès d'exercice : 10 000 000 - 8 000 000
= 2 000 000.
Sous l'hypothèse, le legs serait ramené
à 8 000 000 par le mécanisme de la
réduction.

CONCLUSION DE MÉTHODE : la fraction réelle,
si le système applicable connaît une
réserve, se lit dans le Code des personnes
et de la famille en vigueur — jamais dans
cet exercice.
```

À retenir

- Réserve héréditaire (notion) : fraction du patrimoine que certains systèmes protègent au profit d'héritiers réservataires, à l'abri des libéralités.
- Quotité disponible (notion symétrique) : fraction dont le défunt peut disposer librement ; l'excès éventuel des libéralités est traité par le mécanisme de la réduction.
- Discipline du cours : jamais de fraction sans hypothèse d'école écrite ; jamais d'importation des fractions d'un autre système.

Exercice

Dossier d'école. Le défunt fictif D laisse un patrimoine de 18 000 000 de francs et trois enfants fictifs. Hypothèse d'école écrite : supposons une réserve des deux tiers et une quotité disponible d'un tiers, la réserve se partageant également entre les enfants

dans l'hypothèse. De son vivant, D avait consenti à un tiers une donation fictive de 7 500 000. Calcule, sous la seule hypothèse écrite : la réserve supposée, la quotité disponible supposée, la part de réserve d'exercice de chaque enfant, et le sort de la donation sous le mécanisme de la réduction.

✔ Corrigé
Sous l'hypothèse d'école écrite — et sous elle seulement : réserve supposée = 18 000 000 × 2/3 = 12 000 000 ; quotité disponible supposée = 18 000 000 × 1/3 = 6 000 000 ; part de réserve d'exercice de chacun des trois enfants = 12 000 000 ÷ 3 = 4 000 000. La donation fictive de 7 500 000 dépasse la quotité disponible supposée de 6 000 000 : l'excès d'exercice est de 7 500 000 − 6 000 000 = 1 500 000, et sous l'hypothèse, la donation serait ramenée à 6 000 000 par le mécanisme de la réduction, afin de reconstituer la réserve supposée de 12 000 000 au profit des enfants. Contrôle de bouclage : 12 000 000 de réserve + 6 000 000 de quotité = 18 000 000, le patrimoine entier. La fraction utilisée est celle, supposée, de l'énoncé ; la fraction réelle applicable à une succession malienne, si le système connaît une réserve, se lit exclusivement dans le Code des personnes et de la famille en vigueur. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code des personnes et de la famille en vigueur et un professionnel du droit (notaire ou avocat).

Leçon 7 — Le testament et les libéralités : aperçu

Le testament est l'acte par lequel une personne — le testateur — dispose, pour le temps où elle ne sera plus, de tout ou partie de ses biens, dans les limites que le texte applicable fixe, notamment lorsque le système connaît une réserve héréditaire au sens de la leçon précédente. À la différence de la donation, qui dépouille le donateur de son vivant, le testament ne produit d'effet qu'au décès et demeure, jusqu'à ce moment, révocable : le testateur peut toujours défaire ce qu'il a fait, ce qui fait du testament un acte de liberté continue plutôt qu'un engagement figé. Son contenu classique déborde la seule répartition des biens : on y trouve des legs particuliers (tel bien à telle personne), des legs universels ou à titre universel dans les constructions qui les connaissent, parfois des dispositions d'une autre nature — reconnaissance, volontés sur les funérailles, désignation d'une personne chargée de veiller à l'exécution. Tout cela reste un aperçu : les catégories exactes et leurs effets vivent dans le texte applicable.

Les formes du testament sont des catégories classiques que la doctrine décrit en principes généraux. Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : forme simple et secrète, dont la fragilité tient à la conservation et aux contestations sur l'écriture. Le testament authentique est reçu par un officier public — le notaire — avec les solennités du système : forme coûteuse en formalisme mais forte en sécurité, car l'acte est conseillé, conservé et difficile à contester sur son authenticité. Certains systèmes connaissent encore des formes particulières, comme le testament dit mystique, remis cacheté à l'officier public. Ce cours décrit ces formes en principes de forme généraux — qui écrit, qui reçoit, ce qui garantit l'acte — sans en énumérer les conditions de validité précises, qui se lisent dans le Code des personnes et de la famille en vigueur. Une exigence traverse toutes les formes : la capacité et la

liberté du testateur, dont l'état — discernement, absence de pression — conditionne la valeur de l'acte.

Le testament n'est qu'une espèce du genre des libéralités : les actes à titre gratuit par lesquels une personne en avantage une autre. La donation entre vifs en est l'autre grande figure : passée en principe dans des formes solennelles lorsqu'elle porte sur des biens importants, elle dépouille le donateur immédiatement et, en principe, irrévocablement — à la différence du testament —, sous réserve de mécanismes d'exception que les textes organisent. Les libéralités entre époux forment un chapitre particulier : un époux peut avantager l'autre, par donation ou par testament, et certaines clauses ou institutions — comme la clause de préciput, qui permet au survivant de prélever un bien avant le partage dans les constructions qui la connaissent — prolongent le régime matrimonial dans la succession. Toutes ces libéralités rencontrent la même limite d'ensemble lorsqu'une réserve existe : l'action en réduction de la leçon précédente. Et toutes obéissent au mécanisme de la révocation pour le testament : un testament nouveau révoque l'ancien dans la mesure de leur incompatibilité, selon les règles du texte applicable — c'est pourquoi le testament fictif de l'exemple ouvre par une clause de révocation.

L'essentiel
Le testament est l'acte, révocable jusqu'au décès, par lequel le testateur dispose de ses biens pour le temps où il ne sera plus, dans les limites du texte applicable. Ses formes classiques se décrivent en principes : l'olographe, écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; l'authentique, reçu par le notaire avec solennités. Les libéralités comprennent aussi la donation entre vifs — dépouillement immédiat et en principe irrévocable — et les avantages entre époux, le tout sous la limite éventuelle de la réserve et du mécanisme de réduction.

Exemple — Testament fictif rédigé pour ce cours — texte d'exercice étiqueté, sans valeur, analysé en forme et en contenu

```
TESTAMENT FICTIF — TEXTE D'EXERCICE
(rédigé pour ce cours ; personnes et biens
inventés ; document sans aucune valeur,
à ne pas utiliser comme modèle réel)

« Je soussigné, le testateur fictif T,
domicilié au village fictif de Zambougou,
sain d'esprit, déclare faire mon testament
comme suit.

Premièrement — Je révoque tout testament
que j'aurais pu faire avant celui-ci.

Deuxièmement — Je lègue à ma nièce fictive
N la parcelle de terrain d'exercice décrite
dans mes papiers de famille, avec ce qui
s'y trouve.

Troisièmement — Je lègue à l'association
fictive A, qui s'occupe des enfants du
village, une somme à prélever sur mes
comptes, dans la limite de la quotité
dont je peux disposer selon le Code des
personnes et de la famille en vigueur.

Pour le reste de mes biens, je m'en remets
aux règles applicables à ma succession.

Fait à Zambougou, écrit en entier de ma
main, daté du jour de l'exercice et signé :
T. »

ANALYSE D'EXERCICE
Forme : le modèle se présente comme un
testament olographe — écrit en entier,
daté et signé de la main du testateur
(principes de forme de la leçon).
Contenu : clause de révocation, deux legs
particuliers désignant un bien et un
bénéficiaire, renvoi exprès à la limite
de la quotité disponible selon le texte
en vigueur, et clause résiduelle renvoyant
le surplus aux règles applicables.
```

À retenir

• Testament : effet au décès, révocable jusqu'au bout ; donation entre vifs : dépouillement immédiat, en principe irrévocable — ne pas confondre les deux libéralités.

• Formes classiques en principes : olographe (main du testateur, entier, daté, signé) et authentique (reçu par le notaire) — sécurité et secret ne vont pas dans le même sens.

• Révocation : un testament nouveau déplace l'ancien dans la mesure de l'incompatibilité ; les libéralités restent bornées, le cas échéant, par la réserve.

Exercice

On te soumet un document fictif présenté comme un testament : il est tapé à la machine, non daté, signé d'initiales, il désigne un bénéficiaire par un surnom, et il affirme « je donne tout, sans exception, à mon ami, mes enfants n'auront rien ». Analyse ce document en forme et en contenu, à la lumière des principes de la leçon et de la notion de réserve, sans appliquer les conditions précises d'aucun texte, et conclus sur la conduite à tenir.

✔ Corrigé

En la forme, le document s'écarte des principes des deux formes classiques décrites : il n'est pas écrit en entier de la main du testateur, comme l'exige le principe de la forme olographe — la machine remplace la main, et la signature par initiales fragilise encore l'identification ; il n'est pas daté, alors que la date est, dans le principe olographe, une garantie de repérage entre plusieurs testaments ; il n'a pas non plus été reçu par un officier public, ce qui l'écarte de la forme authentique. Sa valeur serait donc, au mieux, contestable devant le texte applicable. En le contenu, la désignation du bénéficiaire par un surnom crée une incertitude d'identification qu'un acte sérieux doit éviter ; et la clause « mes enfants n'auront rien » se heurte, dans les systèmes qui connaissent une réserve héréditaire, à la limite que cette notion oppose aux libéralités : un testateur ne peut pas, par sa seule volonté, disposer au-delà de la quotité disponible lorsque le système protège une réserve — la clause serait exposée au mécanisme de la réduction. Conclusion de conduite : un tel document doit être refait dans les formes, avec une identification certaine des personnes et des biens et la vérification de la limite de disposer, auprès du professionnel du droit — notaire ou avocat — qui appliquera le Code des personnes et de la famille en vigueur. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code des personnes et de la famille en vigueur et un professionnel du droit (notaire ou avocat).

Leçon 8 — Successions et pratiques coutumières au Mali : enjeux pratiques

Dans de nombreuses familles maliennes, la transmission au décès ne commence pas chez le notaire : elle se joue d'abord dans la famille élargie, selon des pratiques coutumières que ce cours décrit dans la posture de DRO-L1-16 — décrire sans hiérarchiser ni trancher, en mécanismes et non en prétendues règles uniformes, car ces pratiques varient selon les lieux, les groupes et les histoires familiales. Leurs traits fréquemment décrits tiennent en quelques mécanismes sociaux : la continuité de l'exploitation familiale, que l'on cherche à ne pas morceler pour préserver l'outil de travail commun ; le rôle des anciens et du conseil de famille, qui président aux discussions et cherchent l'accord ; une conception du patrimoine comme bien du groupe autant que de l'individu, où la transmission peut obéir à des logiques de fonction — celui qui exploite, celui qui entretient la maison familiale — autant que de stricte égalité entre héritiers ; et des formes de solidarité élargie, où la charge des veuves et des enfants s'inscrit dans les obligations du groupe. Aucun de ces traits n'est énoncé comme une règle valable partout : ce sont des régularités décrites par les observateurs, que chaque situation concrète peut confirmer, nuancer ou démentir.

Les points de rencontre entre ces pratiques et le droit écrit sont réels : les deux ordres poursuivent souvent la même finalité — transmettre sans déchirer la famille — et le droit écrit reconnaît, dans des conditions qui relèvent du Code des personnes et de la famille en vigueur, une place aux organisations familiales non écrites, de même que la pratique familiale recourt de plus en plus à l'écrit pour constater ses accords. Les points de tension sont tout aussi réels, et ils sont présentés ici comme des enjeux discutés dans la société, avec des arguments attribués et jamais tranchés par ce cours. La continuité de l'exploitation non morcelée préserve l'outil de travail, observent les uns ; elle peut éloigner durablement certains héritiers de tout bien propre, répondent les autres. La place des veuves et des enfants dans les partages coutumiers est une question débattue : certains décrivent des mécanismes de protection par le groupe, d'autres relèvent des situations de fragilité et demandent que le droit écrit joue pleinement son rôle protecteur. Le juriste n'a pas à choisir un camp dans un cours : il doit savoir entendre les deux argumentaires, qualifier la situation, et connaître les voies qui permettent de sécuriser les personnes.

Ces voies pratiques forment la boîte à outils de la leçon, et elles valent dans les deux ordres. L'écrit d'abord : un accord familial consigné, même simplement, vaut constat et mémoire — il fige ce qui a été convenu et par qui. L'inventaire ensuite : recenser les biens et les dettes du défunt avant tout partage est le geste qui prévient la plupart des contestations ultérieures, car on ne dispute durablement que ce qui n'a jamais été compté. La médiation familiale ensuite : les anciens, une autorité religieuse ou communautaire respectée, ou un médiateur, peuvent ramener à l'accord des héritiers que le partage divise. Le notaire enfin, et l'avocat : professionnels du droit écrit, ils sécurisent l'inventaire, rédigent les actes et articulent l'accord familial avec les formes du Code des personnes et de la famille en vigueur. L'étude de cas fictive de l'exemple assemble ces quatre voies sur une succession mixte — biens en ville et exploitation familiale — : elle présente la voie de l'accord comme une pratique observée et recommandable en méthode, non comme une règle de droit.

L'essentiel

Les successions maliennes se vivent souvent d'abord dans la famille élargie, selon des pratiques décrites en mécanismes sociaux variables — continuité de l'exploitation, rôle des anciens, patrimoine pensé comme bien du groupe — sans hiérarchie affirmée avec le droit écrit. Leurs points de rencontre (transmettre sans déchirer la famille) et de tension (place des veuves et des enfants, morcellement ou continuité) sont des enjeux pratiques discutés, aux arguments attribués. Les voies pratiques qui sécurisent les deux ordres : l'écrit qui constate, l'inventaire qui compte, la médiation familiale qui accorde, le notaire qui formalise selon le texte en vigueur.

Exemple — Étude de cas fictive complète : succession mixte — inventaire, dialogue consigné, partage convenu

```
CAS FICTIF COMPLET — SUCCESSION MIXTE
(défunt inventé D ; héritiers inventés H1,
exploitant du champ familial, et H2, salarié
en ville ; montants en francs d'exercice)

ÉTAPE 1 — INVENTAIRE (avant tout partage)
Maison en ville ..... 9 000 000
Compte du défunt ..... 1 800 000
Exploitation familiale (champ
et matériel) ..... 3 200 000
Total inventorié = 14 000 000
(aucune dette signalée dans ce cas fictif)

ÉTAPE 2 — DIALOGUE FAMILIAL CONSIGNÉ
Le conseil de famille, réuni autour des
anciens, entend chacun : H1 souhaite
conserver l'exploitation qu'il fait vivre ;
H2 souhaite un partage clair et écrit.
L'accord recherché : continuité pour
l'exploitation, égalité de valeur entre
les deux héritiers (accord de ce cas
fictif, constaté par écrit et signé des
présents — une pratique, pas une règle).

ÉTAPE 3 — PARTAGE CONVENU (accord d'exercice)
Valeur totale 14 000 000 ; lot visé pour
chacun selon l'accord : 7 000 000.
H1 reçoit l'exploitation (3 200 000) et le
compte (1 800 000), soit 5 000 000, plus
une soulte de 2 000 000 versée par H2 :
total 7 000 000.
H2 reçoit la maison (9 000 000), moins la
soulte de 2 000 000 : net 7 000 000.
Contrôle : 7 000 000 + 7 000 000
= 14 000 000 = total inventorié. Juste.

TRACE : inventaire signé, accord écrit,
acte constaté avec l'aide du notaire
consulté pour la forme.
```

À retenir

- Décrire les pratiques coutumières en mécanismes sociaux variables — jamais en règles uniformes, jamais avec un vocabulaire dévalorisant, jamais en hiérarchie avec le droit écrit.
- Les tensions débattues — continuité de l'exploitation, place des veuves et des enfants — s'exposent avec leurs arguments attribués des deux côtés.
- Quatre voies pratiques cumulables : écrire l'accord, inventorier avant de partager, recourir à la médiation familiale, formaliser avec le notaire selon le texte en vigueur.

Exercice

Cas fictif : au décès d'un parent inventé, trois héritiers se divisent — l'un exploite le champ familial et veut le conserver entier, l'autre réclame « sa part en terre » à

vendre, le troisième, absent de la région, ne reçoit aucune information et apprend le décès tardivement. Sans trancher qui a raison, et sans énoncer aucune règle de partage : 1) qualifie les enjeux en présence dans le vocabulaire de la leçon ; 2) déroule les quatre voies pratiques dans l'ordre où tu les mobiliserais ; 3) explique pourquoi la voie de l'accord, si elle aboutit, devra quand même être constatée dans les formes du droit écrit.

✔ Corrigé
1) Les enjeux en présence sont ceux de la leçon, et ils ne se tranchent pas dans un corrigé : la continuité de l'exploitation familiale, qui plaide pour ne pas morceler l'outil de travail que le premier héritier fait vivre ; l'attente d'un partage tangible, exprimée par le deuxième, qui ne veut pas voir sa position d'héritier rester purement théorique ; et la question de l'information et de la place de l'héritier éloigné, dont l'absence même des discussions est un enjeu de protection — débat classique entre la logique du groupe présent et la sécurisation de chacun, y compris des absents et, dans d'autres configurations, des veuves et des enfants. 2) Les voies pratiques, dans l'ordre : d'abord l'inventaire, car rien ne peut être discuté sérieusement tant que les biens et les dettes du défunt n'ont pas été recensés et écrits ; ensuite la médiation familiale — anciens ou autorité respectée — pour rapprocher les positions sur la base de cet inventaire, par exemple en explorant une conservation de l'exploitation assortie d'une compensation pour les autres ; pendant ce temps, l'information de l'héritier absent doit être organisée et tracée ; enfin, l'accord éventuel est consigné par écrit, signé des présents, puis formalisé. 3) La constatation dans les formes du droit écrit n'est pas une méfiance envers la parole familiale : elle donne à l'accord une date, une preuve et une opposabilité — elle protège l'héritier absent comme celui qui conserve l'exploitation, elle permet les formalités sur les biens, et elle prévient la remise en cause du partage lorsque les mémoires divergeront ; le professionnel du droit — notaire ou avocat — articule ainsi l'accord familial avec le Code des personnes et de la famille en vigueur. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code des personnes et de la famille en vigueur et un professionnel du droit (notaire ou avocat).

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Liquidation d'école avec récompense due par la masse commune

Un couple fictif, l'époux A et l'épouse B, voit son régime dissous. Inventaire des biens communs : une boutique commune évaluée à 6 000 000 de francs, un compte commun de 2 000 000, du mobilier commun de 1 000 000. Dettes communes restant dues : 1 000 000. Pendant le mariage, B avait employé 2 000 000 de francs provenant d'un don familial fictif — donc de fonds propres — à l'achat d'un bien entré dans la masse commune. Hypothèses d'école écrites : H1, la récompense est égale à la somme employée ; H2, la masse nette corrigée des récompenses se partage en deux parts égales. Travail : 1) déroule la liquidation en quatre étapes avec le contrôle final ; 2) explique, en mécanismes, pourquoi la récompense est ici due PAR la masse à B, alors qu'à la leçon sur la liquidation elle était due À la masse par un époux ; 3) dis ce

qui changerait dans la méthode si les hypothèses H1 et H2 n'étaient pas posées.

✔ Corrigé du TD 1
1) Étape 1, inventaire : actif commun brut = 6 000 000 + 2 000 000 + 1 000 000 = 9 000 000. Étape 2, masses : actif commun net = 9 000 000 − 1 000 000 de dettes communes = 8 000 000. Étape 3, récompense : selon H1, la masse doit à B les 2 000 000 de fonds propres employés à son profit ; masse à partager = 8 000 000 − 2 000 000 = 6 000 000. Étape 4, partage selon H2 : part de chacun dans la masse = 3 000 000 ; B reçoit en outre le paiement de sa créance de récompense, soit au total 3 000 000 + 2 000 000 = 5 000 000 ; A reçoit 3 000 000. Contrôle : 5 000 000 + 3 000 000 = 8 000 000, soit l'actif commun net : la liquidation est bouclée. 2) La récompense est une créance entre patrimoines, et son sens dépend du sens du mouvement de fonds : à la leçon, la masse avait financé un bien propre — le patrimoine propre s'était enrichi aux dépens de la masse, qui devenait créancière ; ici, le mouvement est inverse — des fonds propres ont financé un bien commun, la masse s'est enrichie aux dépens du patrimoine propre de B, qui devient créancière de la masse. Le mécanisme est identique, seuls le créancier et le débiteur s'échangent : c'est pourquoi l'inventaire doit toujours retracer l'origine des fonds, bien par bien. 3) Sans hypothèses posées, aucun des deux chiffres-clés ne peut être calculé : ni la mesure de la récompense — somme historique, valeur du profit subsistant, ou autre mesure selon le texte et la construction —, ni la règle du partage de la masse ; la méthode resterait (inventaire, masses, récompenses, partage), mais les montants devraient attendre la lecture du régime applicable au couple dans le Code des personnes et de la famille en vigueur et l'analyse du professionnel chargé de la liquidation. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code des personnes et de la famille en vigueur et un professionnel du droit (notaire ou avocat).

TD 2 — Dossier d'école : réserve, donation et testament combinés

Le défunt fictif D laisse un patrimoine de 36 000 000 de francs et deux enfants fictifs. De son vivant, il avait consenti à un ami fictif F une donation de 9 000 000 ; par un testament fictif, il lègue au même F une somme supplémentaire de 5 000 000. Hypothèses d'école écrites : supposons une réserve des deux tiers du patrimoine et une quotité disponible d'un tiers, la réserve se partageant également entre les deux enfants dans l'hypothèse ; et posons, comme hypothèse de méthode d'école, que la réduction s'impute d'abord sur la libéralité testamentaire. Travail : 1) calcule la réserve supposée, la quotité disponible supposée et la part de réserve d'exercice de chaque enfant ; 2) vérifie si les libéralités cumulées respectent la quotité supposée et, sinon, mène la réduction sous les hypothèses ; 3) boucle le contrôle et formule la conclusion de méthode.

✔ Corrigé du TD 2
1) Sous les hypothèses écrites : réserve supposée = 36 000 000 × 2/3 = 24 000 000 ; quotité disponible supposée = 36 000 000 × 1/3 = 12 000 000 ; part de réserve d'exercice de chacun des deux enfants = 24 000 000 ÷ 2 = 12 000 000. 2) Libéralités cumulées en faveur de F : donation 9 000 000 + legs 5 000 000 = 14 000 000, ce qui dépasse la quotité disponible supposée de 12 000 000 : excès d'exercice = 2 000 000. Selon l'hypothèse de méthode posée, la réduction s'impute d'abord sur le legs : le legs de 5 000 000 est ramené à 3 000 000, la donation de 9 000 000 demeurant intacte dans l'exercice. F conserve donc au total 9 000 000 + 3 000 000 = 12 000 000, exactement la quotité supposée. 3) Contrôle de bouclage : patrimoine 36 000 000 − libéralités réduites 12 000 000 = 24 000 000, soit la réserve supposée, reconstituée au profit des deux enfants. Conclusion de méthode : la fraction des deux tiers, l'ordre d'imputation et le partage égal de la réserve sont les hypothèses écrites de ce dossier ; dans une succession réelle, la désignation des héritiers protégés, la fraction éventuelle de la réserve, l'ordre de réduction des libéralités et le sort de chaque acte se lisent dans le Code des personnes et de la famille en vigueur, et le dossier se traite avec un professionnel du droit. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code des personnes et de la famille en vigueur et un professionnel du droit (notaire ou avocat).

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Constituer le dossier complet d'une succession fictive mixte : inventaire, procès-verbal d'accord, tableau de partage

Le défunt fictif D laisse trois héritiers fictifs — H1, qui exploite le champ familial, H2 et H3 — et le patrimoine suivant : une maison en ville de 7 500 000 de francs, un champ familial de 4 000 000, un compte de 2 500 000 sur lequel doit d'abord être payée une dette du défunt envers un fournisseur fictif, de 500 000. La famille réunie décide, comme accord d'exercice, un partage en trois parts égales en valeur, H1 conservant le champ et la maison étant attribuée à H1 également, les autres héritiers étant remplis par le compte et par une soulte. Travail pratique, à rendre en trois pièces : 1) l'inventaire net de la succession, dette traitée ; 2) un procès-verbal d'accord familial fictif, rédigé par toi (modèle d'exercice étiqueté : lieu fictif, présents désignés par leurs rôles, décisions énumérées, signatures en rôles) ; 3) le tableau de partage complet avec les soultes, et le contrôle de bouclage. Hypothèse d'exercice écrite : la part visée de chacun est le tiers de l'actif net successoral, parce que la famille l'a ainsi convenu dans ce cas fictif — un accord, pas une règle.

✔ Attendus du TP 1
Pièce 1 — Inventaire net : maison 7 500 000 + champ 4 000 000 + compte 2 500 000 = 14 000 000 d'actif brut ; la dette de 500 000 est payée sur le compte, qui tombe à 2 000 000 ; actif net successoral = 13 500 000. Part visée par chacun selon l'accord d'exercice = 13 500 000 ÷ 3 = 4 500 000. Pièce 2 — Procès-verbal d'exercice (modèle rédigé pour ce TP, sans valeur) : « Au village fictif de Zambougou, les héritiers H1, H2 et H3, réunis en conseil de famille en présence des anciens désignés par leurs rôles, après lecture de l'inventaire net arrêté à 13 500 000, conviennent : la dette du fournisseur est payée sur le compte ; H1 conserve le champ qu'il exploite et reçoit la maison, à charge de soulte ; H2 et H3 sont remplis par le compte et la soulte ; le présent accord sera constaté dans les formes avec l'aide du professionnel du droit consulté. Signé des présents, en leurs rôles. » Les attendus du PV sont : la référence expresse à l'inventaire, la désignation des présents par rôles, l'énumération des décisions sans ambiguïté, et la mention de la formalisation à venir. Pièce 3 — Tableau de partage : H1 reçoit la maison (7 500 000) et le champ (4 000 000), soit 11 500 000 en biens, et verse une soulte totale de 11 500 000 − 4 500 000 = 7 000 000 ; H2 reçoit du compte 2 000 000 et une soulte de 2 500 000, total 4 500 000 ; H3 reçoit une soulte de 4 500 000. Contrôle des soultes : 2 500 000 + 4 500 000 = 7 000 000, soit la soulte versée par H1. Contrôle de bouclage : 4 500 000 × 3 = 13 500 000, soit l'actif net inventorié : le partage est bouclé. Note de méthode : l'attribution de la maison à H1, bien qu'elle concentre la soulte sur un seul héritier, respecte l'accord d'exercice posé ; dans un autre dossier, l'attribution aurait pu être différente — c'est l'accord constaté qui gouverne ce partage fictif, et dans une succession réelle le dossier se formalise selon le Code des personnes et de la famille en vigueur, avec le notaire ou l'avocat. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code des personnes et de la famille en vigueur et un professionnel du droit (notaire ou avocat).

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Classement d'école des pouvoirs. Pour chaque acte d'un couple fictif, dis s'il relève en principe de la gestion par chaque époux, d'un accord conjoint recherché, ou d'une difficulté de pouvoir — en précisant chaque fois que ce classement d'école suit les principes de la leçon et devra être confronté au texte en vigueur : 1) un époux donne seul à la banque l'ordre de bloquer temporairement le compte commun après le vol de la carte bancaire du ménage ; 2) une épouse vend un collier qui lui appartient en propre, reçu de sa mère ; 3) un époux signe seul la promesse de vente de la maison commune où vit la famille, en affirmant à l'acquéreur que « l'accord de sa femme va de soi ».

✔ Corrigé
1) Acte conservatoire et de gestion courante dans le classement d'école : bloquer temporairement le compte après un vol protège la masse sans en disposer ; c'est une mesure d'urgence réversible, typique des actes que chaque époux peut accomplir seul, l'autre devant être informé sans délai. 2) Disposition d'un bien propre par sa propriétaire : dans les constructions classiques, chacun dispose de ses biens propres, sauf protection particulière — par exemple si le bien était le logement familial, ce qui n'est pas le cas d'un bijou ; l'acte ne concerne ni la masse commune ni un bien protégé. 3) Difficulté de pouvoir caractérisée dans le classement de la leçon : vendre la maison commune qui sert de logement à la famille cumule les deux protections — bien commun aliéné et logement familial — pour lesquelles le principe du consentement conjoint a été posé ; l'affirmation orale que l'accord « va de soi » ne remplace pas l'accord, et l'acte est exposé aux mécanismes de contestation du texte applicable, l'acquéreur de bonne foi ou non étant lui-même renvoyé à la vérification du régime du couple. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code des personnes et de la famille en vigueur et un professionnel du droit (notaire ou avocat).

Exercice 2

Calcul de réserve sous hypothèse écrite. Le défunt fictif D laisse un enfant unique fictif et un patrimoine de 30 000 000 de francs. Hypothèse d'école écrite : supposons une réserve des deux tiers et une quotité disponible d'un tiers. Par testament fictif, D a légué 12 000 000 à une œuvre fictive. Calcule, sous la seule hypothèse : la réserve supposée, la quotité disponible supposée, le sort du legs sous le mécanisme de la réduction, et boucle le contrôle.

✔ Corrigé
Sous l'hypothèse d'école écrite : réserve supposée = 30 000 000 × 2/3 = 20 000 000, attribuée dans l'hypothèse à l'enfant unique ; quotité disponible supposée = 30 000 000 × 1/3 = 10 000 000. Le legs de 12 000 000 dépasse la quotité supposée de 2 000 000 : sous l'hypothèse, il serait ramené à 10 000 000 par le mécanisme de la réduction, afin de préserver la réserve supposée de 20 000 000. Contrôle de bouclage : 20 000 000 + 10 000 000 = 30 000 000, le patrimoine entier. La fraction utilisée est celle, supposée, de l'énoncé ; elle n'énonce ni la règle malienne ni celle d'aucun autre système — la fraction réelle, si le système applicable connaît une réserve, se lit dans le Code des personnes et de la famille en vigueur. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code des personnes et de la famille en vigueur et un professionnel du droit (notaire ou avocat).

Exercice 3

Lecture d'un extrait de contrat fictif. Extrait d'exercice (rédigé pour ce cours, sans valeur) : « (a) Les futurs époux optent pour une organisation séparatiste de leurs biens. (b) Chacun contribue aux charges du mariage au prorata de ses ressources. (c) Toute acquisition faite avec des fonds personnels fera l'objet d'une déclaration d'emploi dans l'acte. » Travail : 1) rattache chaque clause à une fonction étudiée dans le cours ; 2) identifie deux questions importantes que cet extrait ne règle pas et dis où

chacune trouverait sa réponse ; 3) explique pourquoi la clause (c), malgré son apparence technique, est une clause de paix pour la liquidation future.

✔ Corrigé
1) La clause (a) est la clause de choix du régime : elle rattache le couple, dans ce modèle d'exercice, à la famille séparatiste de la typologie — chacun conserve propriété et gestion de ses biens. La clause (b) organise la contribution aux charges du mariage : même sous une construction séparatiste, la vie commune a des dépenses communes, et la clause fixe la clé de répartition convenue — ici le prorata des ressources, formule choisie par les époux du modèle. La clause (c) est la clause de déclaration d'emploi : elle impose de mentionner, dans chaque acte d'acquisition, l'origine personnelle des fonds employés. 2) Deux questions non réglées par l'extrait : le sort du logement familial — l'extrait ne dit ni qui l'acquiert ni quelles protections entourent sa vente, question qui se lirait dans les clauses complètes du contrat et dans le texte applicable ; et le sort des biens acquis ensemble pendant le mariage — indivision, parts, gestion —, que le modèle complet devrait organiser et qui, à défaut, relèvera des règles générales lues dans le Code des personnes et de la famille en vigueur. 3) La clause (c) est une clause de paix parce que la plupart des contestations de liquidation naissent de l'origine des fonds devenue introuvable : des années plus tard, sans écrit, chacun reconstitue le financement d'un bien selon sa mémoire intéressée ; la déclaration d'emploi, écrite au jour de l'achat, transforme un débat de mémoire en une simple lecture d'acte, et les mécanismes de reprises et de récompenses peuvent alors fonctionner sur des faits établis. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter le Code des personnes et de la famille en vigueur et un professionnel du droit (notaire ou avocat).

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Le régime matrimonial se définit comme…

   A) L'ensemble des cérémonies qui accompagnent le mariage

   B) Le statut patrimonial du mariage : il organise la propriété, la gestion des biens des époux et la charge des dettes

   C) Le contrat par lequel les époux choisissent obligatoirement une séparation de biens

2. Le critère décisif de la logique communautaire est…

   A) Que les époux portent le même nom

   B) Que les époux sont obligatoirement commerçants

   C) Que le mariage fait naître une masse de biens communs, liquidée puis partagée à la dissolution

3. Le régime légal est…

A) Le régime qui s'applique par défaut, du seul fait du mariage, aux époux qui n'ont pas exprimé de choix particulier

B) Le seul régime que les époux ont le droit de choisir

C) Un régime réservé aux mariages célébrés à l'étranger

4. Le contrat de mariage est classiquement décrit comme…

A) Une simple lettre signée entre les futurs époux

B) Un acte notarié, dont la solennité protège les époux et informe les tiers

C) Un acte passé obligatoirement après la célébration du mariage

5. Une récompense, dans une liquidation, est…

A) Une amende infligée à l'époux qui a mal géré

B) Un cadeau que le juge peut accorder à l'époux le plus méritant

C) Une créance entre patrimoines, qui corrige la masse lorsqu'un patrimoine a financé l'autre ou profité de lui

6. La première étape d'une liquidation est…

A) L'inventaire des biens et des dettes à la date de dissolution

B) Le partage immédiat des biens entre les époux

C) La vente de tous les biens communs

7. La succession s'ouvre…

A) Dès la signature du testament

B) Au décès du défunt, la transmission de son patrimoine devant être précédée de la liquidation de son régime matrimonial

C) Seulement lorsque tous les héritiers sont d'accord

8. La réserve héréditaire, comme notion, désigne…

A) Une taxe prélevée sur toutes les successions

B) La fraction du patrimoine que le défunt peut toujours donner à n'importe qui

C) L'idée qu'une fraction du patrimoine peut être protégée au profit de proches désignés, à l'abri des libéralités du défunt

9. Le testament olographe, dans son principe de forme classique, est…

A) Écrit en entier, daté et signé de la main du testateur

B) Dicté obligatoirement à un officier public

C) Valable seulement s'il est tapé à la machine

10. Dans une succession où les pratiques familiales et le droit écrit se rencontrent, la première voie pratique à mobiliser est…

A) Partager immédiatement les biens de mémoire

B) Établir l'inventaire écrit des biens et des dettes du défunt avant tout partage

C) Écarter les héritiers absents des discussions

Corrigés du QCM

1. Réponse B — C'est l'architecture économique du couple marié, pendant l'union et à sa dissolution — pas une cérémonie, et pas un régime particulier.

2. Réponse C — La masse commune née du mariage distingue la logique communautaire de la logique séparatiste, où deux patrimoines distincts persistent.

3. Réponse A — Son contenu est une question de texte : pour le Mali, il se lit dans le Code des personnes et de la famille en vigueur.

4. Réponse B — Reçu par le notaire, il éclaire le consentement, conserve la trace et organise la publicité à l'égard des tiers.

5. Réponse C — Elle rétablit l'équilibre entre masse commune et patrimoines propres avant le partage ; son sens dépend du sens du mouvement de fonds.

6. Réponse A — L'ordre des étapes est la méthode : inventaire, détermination des masses, reprises et récompenses, puis partage.

7. Réponse B — L'ouverture au décès fait naître la masse successorale ; on ne transmet que la part du défunt, après liquidation de son régime.

8. Réponse C — Son symétrique est la quotité disponible, fraction librement disposable ; aucune fraction concrète n'est énoncée sans le texte applicable.

9. Réponse A — Forme simple et secrète ; la forme authentique, reçue par le notaire, est l'autre grande catégorie classique décrite.

10. Réponse B — L'inventaire précède tout : on ne dispute durablement que ce qui n'a jamais été compté ; viennent ensuite la médiation familiale, l'écrit qui constate l'accord et la formalisation par le professionnel du droit.

Résumé — les notions importantes

• Le régime matrimonial est le statut patrimonial du mariage ; sa typologie classique oppose la logique communautaire (masse commune) et la logique séparatiste (patrimoines distincts), déclinées en variantes nommées en général.

• Le régime légal s'applique par défaut aux époux sans choix — pour le Mali, le régime prévu par le Code des personnes et de la famille, à consulter ; les régimes conventionnels naissent du contrat de mariage, acte notarié, et le changement de régime est un mécanisme encadré.

• La gestion pendant le mariage se lit en trois catégories : actes courants, actes graves à consentement conjoint dans beaucoup de constructions — avec la protection du logement familial comme idée directrice —, et actes accomplis sans pouvoir, qui nourrissent les comptes de la liquidation.

• La liquidation suit un ordre de méthode : inventaire, détermination des masses, reprises des biens propres, comptes de récompenses, partage de la masse nette — toute règle de calcul étant, en exercice, une hypothèse d'école écrite.

• La succession s'ouvre au décès, après liquidation du régime matrimonial du défunt ; le schéma classique en ordres et degrés, corrigé par la représentation, est un modèle de lecture qui ordonne les questions sans remplacer le texte applicable.

• La réserve héréditaire est la notion d'une fraction protégée au profit d'héritiers réservataires ; la quotité disponible est son symétrique, et les libéralités excessives relèvent du mécanisme de la réduction — aucune fraction n'est énoncée comme une

règle dans ce cours.

• Le testament, révocable jusqu'au décès, connaît les formes classiques olographe et authentique ; donations entre vifs et libéralités entre époux complètent le tableau des libéralités, sous la même limite éventuelle de la réserve.

• Au Mali, les pratiques coutumières successorales se décrivent sans hiérarchie, en mécanismes sociaux et en enjeux discutés ; les voies pratiques qui sécurisent les successions sont l'inventaire, l'écrit qui constate, la médiation familiale et le notaire, selon le texte en vigueur.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Droit des régimes matrimoniaux : La participation aux acquêts

Chaîne : NotaCours - Réussir en Droit notarial · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Un cours détaillé sur la variante mixte de la typologie : fonctionnement séparatiste pendant le mariage, puis compte de participation à la dissolution. Les règles précises applicables à un couple — régime légal, mesures des comptes — se lisent dans le Code des personnes et de la famille malien en vigueur, pas dans cette vidéo qui présente une construction classique décrite.

https://www.youtube.com/watch?v=04xek9VcXEI

Leçon 2 — Le régime de la séparation de biens (présentation, intérêt...)

Chaîne : JuriXio · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

La présentation claire de la grande construction séparatiste : définition, fonctionnement et intérêts discutés, par un enseignant en droit. Pour savoir quel régime s'applique à défaut de choix et ce qu'un contrat peut organiser au Mali, la réponse se lit dans le Code des personnes et de la famille en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=D7Oh4oOpoI0

Leçon 4 — Liquidation corrigée : Liquidation d'une communauté légale avec récompenses

Chaîne : NotaCours - Réussir en Droit notarial · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Une liquidation complète menée pas à pas, avec qualification des biens, récompenses et partage : la méthode en étapes de la leçon, appliquée à un cas d'école d'un autre système. Les mesures et règles de calcul d'une liquidation malienne se lisent dans le Code des personnes et de la famille en vigueur et se vérifient avec le professionnel chargé du dossier.

https://www.youtube.com/watch?v=_Kt21z2P7Rg

Leçon 6 — Droit des successions : L'indemnité de réduction

Chaîne : NotaCours - Réussir en Droit notarial · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Le mécanisme de la réduction des libéralités excessives, expliqué avec la méthode des deux temps — dépassement mesuré, puis indemnité chiffrée — sur des exemples d'école étrangers. Aucune des fractions présentées ne vaut pour le Mali : les quotités éventuelles se lisent dans le Code des personnes et de la famille malien en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=qixthNEn8-k

Leçon 7 — Les différentes formes de testament (authentique, olographe, mystique)

Chaîne : JuriXio · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

La présentation des formes classiques du testament et de leurs principes, par un enseignant en droit : le prolongement direct de la leçon. Les conditions de validité précises d'un testament au Mali se lisent dans le Code des personnes et de la famille en vigueur, et la rédaction réelle passe par le notaire ou l'avocat.

https://www.youtube.com/watch?v=c-Cw0WcdZo0

Sources et références

- Code des personnes et de la famille du Mali — texte de référence de ce cours, à consulter au Journal officiel dans sa version en vigueur ; aucune de ses dispositions n'est reproduite ici, et c'est en lui que se lisent le régime applicable à défaut de choix, les quotités éventuelles et les conditions des actes.
- Manuels universitaires de droit de la famille et de droit des successions (droit patrimonial de la famille, régimes matrimoniaux et libéralités) des éditions francophones — pour la doctrine générale des notions ; choisir l'édition la plus récente disponible à la bibliothèque de l'IAM, en gardant à l'esprit que les règles concrètes de chaque système restent celles de ses textes.
- DRO-L1-06 — Droit civil II : la famille (cours de cette Bibliothèque) : les bases personnelles et familiales dont ce cours est le prolongement patrimonial, avec la même neutralité sur les statuts.
- DRO-L1-16 — Pluralisme juridique et droits coutumiers (cours de cette Bibliothèque) : la posture descriptive des pratiques — décrire sans hiérarchiser — reprise dans la leçon sur les successions et les pratiques coutumières.
- Guides pratiques des notaires et des chambres de notaires francophones sur les liquidations et les successions — à titre de vulgarisation de la méthode (inventaire, masses, partage) ; jamais comme source de la règle malienne, qui demeure le Code des personnes et de la famille en vigueur.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !